

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir simbar waringin, 16 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fanny Ayu Sevtiya, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Mayjend Riyachudu No.82 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 77/SKH/2024/PA.Mt tanggal 25 April 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 03 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 15 Maret 2005.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama sampai dengan berpisah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Layak nya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Anak dari Penggugat dan Tergugat (17 tahun)
 - b. Anak dari Penggugat dan Tergugat (14 tahun)
 - c. Anak dari Penggugat dan Tergugat (10 tahun)
 - d. Anak dari Penggugat dan Tergugat (5 tahun)
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2021 pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat suka berkata kata kasar terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering/berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat sampai beberapa kali dirawat di Rumah Sakit Medika Stannia dan Rumah Sakit Umum Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka akibat luka yang diderita cukup serius karena kekerasan fisik oleh Penggugat tersebut, pernah sampai mengalami patah tulang bagian hidung dan retak tulang pada bagian belakang kepala Penggugat.

- c. Akibat seringnya perlakuan kekerasan mental maupun fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat sampai mengalami Depresi berat sehingga sampai berniat mengakhiri hidup/ melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum racun/cairan Pembersih Lantai (WIPOL) hingga di rawat di Rumah Sakit Medika Stannia Bangka selama 3 (Tiga) hari.
6. Bahwa Tergugat juga tidak jujur dan tidak terbuka terhadap persoalan keuangan/penghasilannya terhadap Penggugat sehingga Penggugat ikut banting tulang untuk menghidupi 4 orang anak nya yang masih kecil dan masih mengikuti pendidikan sekolah.
 7. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
 8. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan Maret 2023 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan pisah rumah/pisah ranjang selama Kurang Lebih 1 (satu) Tahun.
 9. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa Tergugat sudah berulang kali berjanji/menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi tindakan kekrasanya, baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat, namun Tergugat masih tetap saja pada perilakunya.
 11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
 12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka

Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

13. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat/Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pengasuhan, Biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan mereka Dewasa/mandiri yang ditaksir per Bulan sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah teruntuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai 2 orang anak tersebut dewasa atau sudah mandiri.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak-anak yang Bernama:
 - a. Anak dari Penggugat dan Tergugat (10 tahun), Lahir Tanggal 05-12-2013;
 - b. Anak dari Penggugat dan Tergugat (5 tahun), Lahir Tanggal 21-03-2019.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Pemeliharaan (Hadlanah) untuk sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak Amar Putusan di jatuhkan sampai anak-anak tersebut Dewasa atau Mandiri.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PENGGUGAT Nomor -----, tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, tanggal 15 Maret 2005. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Foto-foto luka dan memar akibat kekerasan dalam rumah tangga dan hasil pemeriksaan dari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotocopi Surat Keterangan dari atasan Tergugat, Nomor -----
- yang ditanda tangani Kela Kepolisian Resor Bangka Tanggal 29 Juli 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak dari Penggugat dan Tergugat Nomor ----- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 09 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak dari Penggugat dan Tergugat Nomor ----- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 06 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.6;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Serang, 07 September 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan setelah itu pindah ke Bangka sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama dan yang kedua ikut Tergugat di

Bangka sedangkan yang ketiga dan yang keempat ikut bersama Penggugat di Iringmulyo Kota Metro;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember Tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bangka;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sampai Penggugat masuk rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi lalu tinggal mengontrak rumah di Metro sedangkan Tergugat masih tinggal di Bangka;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota POLRI dan saksi tidak tahu gaji Tergugat;
- Bahwa sejak pisah dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Pedagang Online;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Tegineneng, 08 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan setelah itu pindah ke Bangka sampai berpisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa anak yang pertama dan kedua ikut Tergugat di Bangka dan anak yang ketiga dan keempat ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat sampai hidung Penggugat mengalami patah dan retak, akibat kekerasan yang sering dialami Penggugat sehingga membuat Penggugat depresi sehingga sering melakukan percobaan bunuh diri;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota POLRI dan saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Fanni Ayu Sevtiya, S.H., Redi Novaldianto, S.P., S.H. dan Ervina Eka Putri, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Mayjend Riyachudu No.82 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 77/SKH/2024/PA.Mt tanggal 25 April 2024 dan di persidangan Para Advokat tersebut telah menunjukkan kartu tanda anggota advokat dan bukti

penyempahan pada Pengadilan Tinggi, oleh karena itu kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga kuasa tersebut sah dan dapat diterima sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2023, yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat sampai beberapa kali dirawat di rumah sakit selain itu Tergugat juga tidak jujur dan tidak terbuka terhadap persoalan keuangan/penghasilannya kepada Penggugat, bahkan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selain tuntutan tentang perceraian, gugatan Penggugat juga menuntut tentang hak asuh anak, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar 2 (dua) orang anaknya yang bernama **Anak dari Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 5 Desember 2013, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan **Anak dari Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 21 Maret 2019, perempuan, umur 5 (lima) tahun, merupakan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, berada dibawah *hadlonah* atau asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa selain gugatan hak asuh anak, Penggugat juga menuntut nafkah kedua orang anaknya tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan bebas yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto-foto luka dan memar akibat kekerasan dalam rumah tangga dan hasil pemeriksaan dari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka)

yang telah bermeterai cukup, di-*naazegeben* dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai luka dan memar yang dialami Penggugat serta hasil pemeriksaan radiologi Penggugat dari Rumah Sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan bebas yang dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai permulaan adanya kekerasan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan dari atasan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai upaya perdamaian yang tidak berhasil atas adanya gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat yang berprofesi sebagai anggota POLRI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama Muhammad Najib Al Fahri Harahap yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama Penggugat bernama **Saksi I** dan saksi kedua bernama **Saksi II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran karena adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan selama 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bangka dan sampai sekarang tidak bersatu kembali, adalah fakta yang diketahui dan dialami oleh masing-masing saksi yang keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu secara materiil dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2005 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak dari Penggugat dan Tergugat (17 tahun);
 - 3.2. Anak dari Penggugat dan Tergugat (14 tahun);
 - 3.3. Anak dari Penggugat dan Tergugat (10 tahun);
 - 3.4. Anak dari Penggugat dan Tergugat (5 tahun);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat depresi dan sering melakukan percobaan bunuh diri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak bersatu kembali dalam rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan telah pula dinasihati untuk rukun kembali selama persidangan, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI telah diupayakan perdamaian dengan Penggugat pada POLRES Bangka, namun tidak berhasil dan selanjutnya pihak POLRES Bangka menyerahkan perkara perceraian kepada Pengadilan Agama Metro;
9. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak dari Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 5 Desember 2013, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan **Anak dari Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 21 Maret 2019, perempuan, umur 5 (lima) tahun, merupakan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI pada POLRES Bangka dengan penghasilan berupa gaji setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp6.057.400,00 (enam juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

verstek dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Meysha Shakira binti Arie Satria, umur 4 (empat) tahun yang saat ini belum *mumayyiz* dan selama pisah tempat tinggal orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat kecuali 1 (satu) bulan terakhir, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan hak asuh anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat menetapkan anak yang bernama **Anak dari Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 5 Desember 2013, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan **Anak dari Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 21 Maret 2019, perempuan, umur 5 (lima) tahun, berada di bawah *hadhanah*/asuhan Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun atau *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah diberikan kepada salah satu orang tua, yaitu Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka kewajiban orang tua yang diberikan hak asuh, harus memberikan akses bagi orang tua lainnya untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dijadikan alasan bagi orang tua lainnya untuk meminta pencabutan hak asuh anak;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang nafkah anak dan fakta hukum tentang anak dan penghasilan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban kedua orang tua terhadap anak adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;
2. Bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
3. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua putus, ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;
4. Bahwa penghasilan Tergugat sebagai anggota POLRI setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp6.057.400,00 (enam juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa nominal nafkah anak yang layak adalah 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan nafkah anak tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

dengan penambahan 10 (sepuluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak dari Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 5 Desember 2013, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan **Anak dari Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 21 Maret 2019, perempuan, umur 5 (lima) tahun, berada di bawah *hadhanah* atau hak asuh Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan 10 (sepuluh) persen pertahun dari jumlah yang

ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, 13 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Ketua Majelis

Panitera Pengganti,

ttd

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp186.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)